ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая публичная оферта является официальным предложением ТОО «BBMINDS», БИН 171040002110 (далее – Заказчик) заключить договор по разработке тестовых вопросов для пробного тестирования (далее – Оферта) на сайте www.bbtest.kz (далее – Веб-сайт) с любыми совершеннолетними лицами, которые подтвердили свое полное и безоговорочное согласие с условиями настоящей Оферты, зарегистрировались на Веб-сайте и получили доступ к личному кабинету, путем заполнения анкеты Заказчика (далее – Разработчик).

В соответствии со статьями 395 – 399 Гражданского кодекса Республики Казахстан, принятие и подтверждение Разработчиком своего полного и безоговорочного согласия с условиями настоящей Оферты равносильно заключению договора публичной оферты (далее – Договор) на условиях, изложенных в настоящем документе.

В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ПУНКТОМ ОФЕРТЫ, ЗАКАЗЧИК ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБ-САЙТЕ.

1.2 Оферта считается принятой Разработчиком полностью и безоговорочно и договор заключенным между Заказчиком и Разработчиком, совместно именуемыми Сторонами с момента выполнения Разработчиком совокупности следующих действий:
1) Регистрация на Веб-сайте путем заполнения личных данных;
2) Отправка тестовых вопросов на рассмотрение Заказчику через Веб-сайт.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 По настоящему Договору Разработчик обязуется оказать услуги по разработке тестовых вопросов для пробного тестирования на Веб-сайте (далее – Услуги), а Заказчик оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2 Услуги считаются оказанными после проведения Заказчиком проверки содержания тестовых вопросов на соответствие тестовой

спецификации по предмету/разделу пробного тестирования, находящейся на Веб-сайте, (далее – Экспертиза).
2.3 Сроки проведения Проверки устанавливает Заказчик. Сроки завершения Проверки не должны превышать 3 месяцев со дня отправки Разработчиком последнего тестового вопроса.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Согласно условиям настоящего Договора Заказчик обязуется оплатить 300 (триста) тенге за 1 (один) тестовый вопрос, прошедшего экспертизу Заказчика.
3.2 Стоимость Договора не включает в себя налог на добавленную стоимость.
3.3 Оплата за осуществление Услуг производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Разработчика, указанного при регистрации на Веб-сайте.
3.4 Оплата за осуществление Услуг производится только в безналичной форме. Любые банковские комиссии при получении оплаты от Заказчика оплачиваются Разработчиком за свой счет.
3.5 Сроки оплаты за осуществление Услуг устанавливает Заказчик.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1 Оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.2 Не разглашать и не передавать третьим лицам сведения о Разработчике;
4.1.3 Оповестить Разработчика о любых изменениях в условиях настоящего Договора путем опубликования на Веб-сайте.
4.2 Разработчик обязуется:
4.2.1 Предоставить достоверную информацию о себе в личном кабинете Веб-сайта;
4.2.2 Предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих специальные знания и профессиональные навыки Разработчика, для предоставления Услуг;
4.2.3 Соблюдать Законы РК при предоставлении Услуг;
4.2.4 Не нарушать авторское право третьих лиц при предоставлении Услуг в том числе не копировать тестовые вопросы и/или тексты с официальных источников организаций образования;
4.2.5 Качественно предоставить Услуги Заказчику согласно техническому заданию (Приложение);

4.2.6 Передать авторские права на предоставляемые Услуги Заказчику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Заказчик несет полную ответственность за достоверность данных указанных в заявке на участие в пробном тестировании.
5.2. За исключением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.
6.2 «Форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Договор вступает в силу с момента принятия настоящей Оферты Разработчиком путем регистрации на Веб-сайте и действует до полного его исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2 Разработчик не вправе привлекать для выполнения своих обязательств по Договору третьих лиц без согласования с Заказчиком.
7.3 В случае возникновения вопросов Разработчик вправе обратиться к Заказчику через Веб-сайт.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Настоящая Оферта вступает в силу с момента регистрации Разработчика на Веб-сайте и действует до оказания Услуг Разработчиком.

8.2 Заказчик оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата опубликования на Веб-сайте Оферты или информации об отзыве Оферты.
8.3 Принимая условия настоящей Оферты путем ее акцепта, Заказчик подтверждает, что заключает Договор добровольно и соглашается со всеми условиями, изложенными в Оферте.
8.4 Настоящая Оферта составлена в единственном экземпляре и опубликована на Веб-сайте.